

Justicia Constitucional Plural

Un diálogo sobre la justicia indígena originario campesina en el marco constitucional boliviano

DR. BORIS ARIAS LÓPEZ

MAGISTRADO TCP



Identidad Cultural: El Fundamento

Del Convenio 107 al 169

El Convenio 107 de la OIT promovía la integración de minorías a la mayoría. El Convenio 169 revolucionó este enfoque: reconoce el derecho de los pueblos indígenas a vivir, hablar y ser diferentes.

Este cambio fundamental establece la **identidad cultural** como derecho colectivo protegido internacionalmente.





El Desafío de la Convivencia

Choque Cultural

Las identidades pueden conflictuarse: el caso del burka en Francia, los debates migratorios en Estados Unidos.

Pregunta Central

¿Hasta dónde aceptamos al otro como diferente? Este es el dilema constitucional contemporáneo.

Identidad Dinámica

La identidad no es estática: evoluciona, cambia, se modifica con el tiempo.

Reconocimiento Constitucional

Artículo 32 CPE

Reconoce derechos fundamentales de pueblos indígenas

- Derecho a su idioma y cosmovisión
- Derecho a sus instituciones propias
- Derecho a la administración de justicia
- Derecho a su identidad cultural
- Desarrollo del Convenio 169 y la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas

Límites y Derechos Humanos

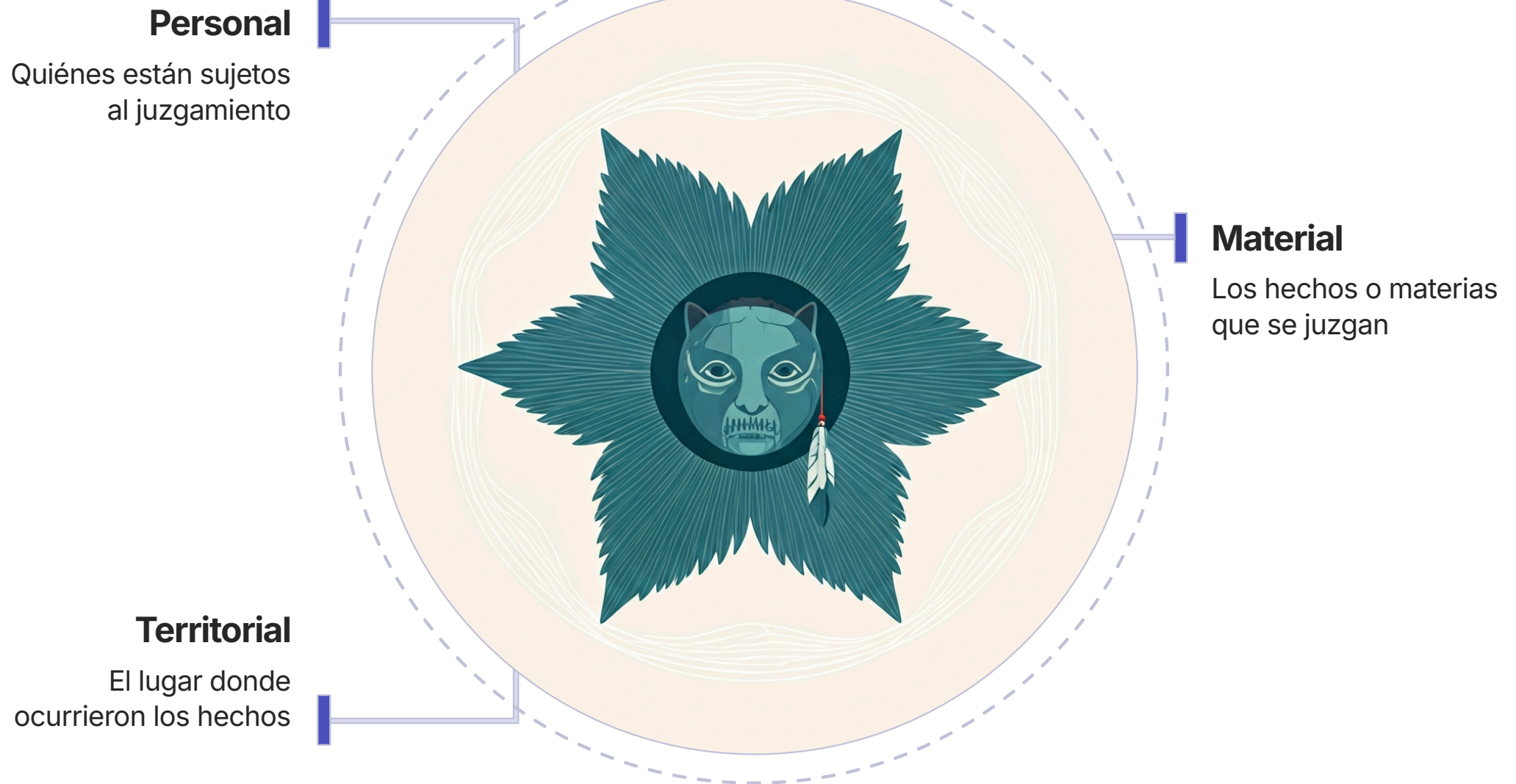
"La justicia indígena originario campesina tiene como límite los derechos humanos, el derecho a la defensa y el debido proceso."

— Artículo 291, Constitución Política del Estado

⚠ **Desafío interpretativo:** Si aplicáramos todos los derechos humanos occidentales, la justicia indígena desaparecería. Debemos encontrar el equilibrio entre lo universal y lo particular.



Tres Ámbitos de Competencia



El Artículo 191 establece que los tres ámbitos deben ponderarse. Generalmente prevalece el **ámbito material** sobre los otros dos.

Ámbito Personal: Casos Complejos

1

Profesores y Funcionarios

Representan al Estado. Sus actos profesionales: jurisdicción ordinaria. Actos privados: jurisdicción indígena.

2

Mujeres

Jurisprudencia mayoritaria: pueden elegir entre jurisdicción indígena u ordinaria (criterio debatido).

3

Acreditación

Autoridades deben presentar acta de elección con vigencia, credencial, y legitimación de la comunidad específica.



Ámbito Material y Territorial

1

Material

Ley de Deslinde Jurisdiccional (Art. 10) define materias. Violencia contra la mujer: Ley 348 excluye de jurisdicción indígena.

2

Improponibilidad

Delitos graves (violación a menores) no pueden conocerse por jurisdicción indígena, se rechazan de entrada.

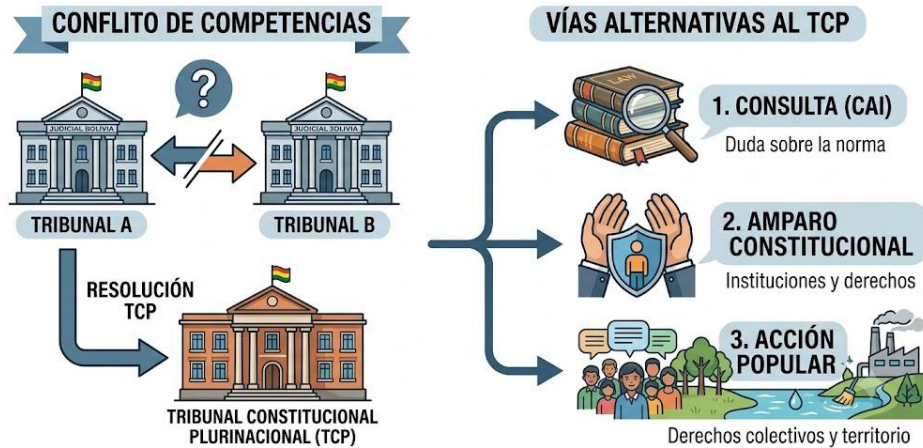
3

Territorial

Dónde ocurrió el hecho. Diferencia clave: territorio indígena vs. propiedad colectiva (títulos ejecutoriales).

Los efectos que afectan a la comunidad pueden generar competencia, aunque los hechos ocurran fuera del territorio.

Procedimiento de Conflicto de Competencias



Vías Alternativas al TCP

- **Consulta (CAI):** Sobre aplicación de normas, no casos concretos
- **Amparo Constitucional:** Contra instituciones públicas o decisiones comunitarias
- **Acción Popular:** Protección de derechos colectivos (contaminación, territorio)

Desafíos y Recomendaciones



01

Acreditación Completa

Acta con vigencia, credencial, autorización de la comunidad específica.

02

Evitar Juez y Parte

Autoridades con conflicto de interés deben excusarse.

03

Claridad en Art. 10

Necesidad de que la Asamblea Legislativa concrete competencias materiales.

04

Presupuesto

Sentencia exhortativa del TCP: asignación de recursos para funcionamiento real de justicia indígena.

i Consulta Previa vs. Consentimiento: La consulta permite implementación tras informar. El consentimiento (megaproyectos, basura radioactiva, tropas) requiere aprobación comunitaria obligatoria.